

Nr. 151 Erlaß des Reichskanzlers an die Reichsstatthalter und den Preußischen Ministerpräsidenten. 31. Mai 1933*R 43 II/1263, Bl. 79–80 Entwurf¹⁾**Beginn:**Beginn:***[Stärkung des nationalen Aufbauwillens; Bekämpfung des Angeber- und Denuntiantentums]**

Die Neuordnung des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens ist tatkräftig in Angriff genommen und in vollem Gang. Alle wichtigen Stellen und Einrichtungen in Staat und Wirtschaft sind gleichgeschaltet und folgen einem einheitlichen Aufbauwillen. Es gilt jetzt, die zum Sieg gelangte neue Staats- und Wirtschaftsauffassung in Ruhe zu festigen und zu stärken und von dieser Grundlage aus die wichtigste wirtschaftliche Aufgabe der Gegenwart, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, mit allen Kräften in Angriff zu nehmen²⁾. Damit diese Aufbauarbeit nicht gestört wird, ist es erforderlich, daß die in den letzten Wochen beobachtete Sucht, überall Nachforschungen nach Vergehen aus früherer Zeit anzustellen und die Schuldigen noch nach Jahren zur Verantwortung zu ziehen, aufhört und dem verächtlichen Angebertum, das sich allenthalben breit gemacht hat, entgegenge-

¹⁾ Der im RJMin. gefertigte Entwurf war vom RJM am 20. 5. an den RK übermittelt worden. Im Begleitschreiben hatte Gürtner mitgeteilt: Das RJMin. wolle den Wortlaut des Erlasses, der „Gedanken“ enthalte, „die Sie, Herr Reichskanzler, wiederholt ausgesprochen haben“ (vgl. Dok. Nr. 127, P. 1), den Landesjustizverwaltungen zur Kenntnis bringen und ihnen außerdem besondere Richtlinien für die Durchführung des Erlasses (vgl. Anm. 4) zugehen lassen (R 43 II/1263, Bl. 76). – Zur Aufstellung solcher Richtlinien wurde am 31. 5. (10.30 Uhr) im RJMin. eine Besprechung (Teilnehmer u. a.: Gürtner, Pfundtner, Schlegelberger, Freisler) abgehalten, in der nach einem Vermerk des MinR Wienstein vom 1. 6. folgende Maßnahmen beschlossen wurden: „1. Einwirkung auf die Presse, insbesondere auch Anweisung an die Justizpressestellen der Behörden, daß eine reklamehafte Darstellung angeblicher Wirtschaftsvergehen unbedingt zu unterbleiben hat. 2. Anweisung an die in Frage kommenden Instanzen, daß die Schutzhaft grundsätzlich zu unterbleiben hat. 3. Für die Behandlung von Wirtschaftsvergehen sind besonders geeignete Beamte auszusuchen. 4. Das Preußische Innen-, das Justizministerium sowie der Wirtschaftskommissar Dr. Wagener werden auf die NSBO einwirken, daß nicht mehr wahllos angeblichen Korruptionsfällen nachgegangen wird.“ (R 43 II/1553 a, Bl. 9).

²⁾ Derartige Erlasse, Erklärungen und Parolen, daß die Machtergreifung beendet und es daher dringend geboten sei, zu normaler gesetzmäßiger Aufbauarbeit überzugehen, wurden von nationalsozialistischen Führern im Sommer 1933 in großer Zahl herausgegeben. Mit besonderem Nachdruck äußerten sich in dieser Richtung: 1. *Göring* in Erlassen an die Ober- und Regierungspräsidenten vom 9. 5. (WTB-Bericht in R 43 II/131 a, Bl. 16) und 7. 6. („VB“ vom 8. 6.) sowie in seiner Regierungserklärung vor dem PrLT am 18. 5. 33, in der er ausführte: „Weder Experimente noch Dilettanten dürfen in das feine, in jahrhundertelanger Arbeit entstandene und zusammengefügte Räderwerk der deutschen Wirtschaft zerschlagend eingreifen.“ Die Wirtschaft „braucht Ruhe, um arbeiten zu können. Fort mit dem unnötigen Mißtrauen.“ (PrLT, V. Wahlperiode, 18. 5. 33. Sp. 30). 2. *Hitler* in einem Schreiben an Reichsstatthalter v. Epp vom 6. 7. 33: „In Wiederholung meines Befehls, daß von nun ab alle weiteren Maßnahmen zur Vollendung der nationalen Revolution planmäßig von oben angeordnet werden und Einzelaktionen zu unterbleiben haben, bestimme ich für das Land Bayern den Reichsstatthalter von Epp als einzigen Bevollmächtigten und letzte Instanz für alle Maßnahmen, welche von den Parteidienststellen gegenüber öffentlichen Einrichtungen des Landes Bayern getroffen werden und für alle Fragen, welche die Übereinstimmung mit der Staatsregierung erfordern.“ Seinen Anordnungen sei „unter allen Umständen Folge zu leisten“ (NL Epp, Nr. 49). Vgl. auch die Ausführungen Hitlers vor den Reichsstatthaltern am 6. 7. 33 (Dok. Nr. 180). 3. *RIM Frick* in einem Rundschreiben an die Reichsstatthalter und Landesregierungen vom 10. 7. 33: Nach dem Übergang in das Stadium der Evolution sei es wichtigste Aufgabe der RReg., „die in ihr vereinigte totale Macht geistig und wirtschaftlich zu untermauern. Diese Aufgabe wird jedoch auf das schwerste gefährdet, wenn weiterhin [...] von einer zweiten Revolution geredet wird. Wer jetzt noch so redet, muß sich darüber klar sein, daß er sich damit gegen den Führer selbst auflehnt und dementsprechend behandelt wird.“ Derartige Äußerungen seien darüber hinaus geeignet, „die deutsche Wirtschaft [...] neuen Beunruhigungen auszusetzen und damit das deutsche Volk in seiner Gesamtheit zu schädigen.“ (R 43 II/1263, Bl. 91–92; gedr. in Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2102, hier – wie auch im „VB“ vom 12. 7. – irrtümlich mit dem Datum des 11. 7. versehen). 4. *Goebbels* in einer Rundfunkrede vom 16. 7.: Die RReg. habe den „ersten Abschnitt der inneren Aufbauarbeit zu einem vorläufigen Abschluß gebracht“. Kommissare seien daher nicht länger nötig. „Je mehr das Regime sich festigt, um so überflüssiger werden sie. Hat man die Gesetzmäßigkeit absolut in der Hand, dann hat der letzte Kommissar das Feld zu räumen.“ („VB“ vom 18. 7.).

treten wird³⁾. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß in vielen Fällen nicht das Verlangen nach Gerechtigkeit der Antrieb ist, führende Männer der Wirtschaft vor Gericht zu ziehen, sondern oft persönliche Gefühle, vielfach sogar Rachsucht und die Verfolgung eigener egoistischer Ziele, die Triebfedern des Handelns sind. Wenn die Staatsanwaltschaft und die Polizei in jedem Falle, der zur Anzeige kommt, die vorläufige Festnahme verfügen, so wird auf der einen Seite jenes Angebertum gefördert, das den niederen Instinkten der Menschen und nicht der sittlichen Erhebung des Volkes entspringt; auf der anderen Seite entsteht mit der Zeit bei den Führern der Wirtschaft ein Gefühl der Vogelfreiheit, das geradezu die Lähmung der verantwortlichen Leitung der wirtschaftlichen Unternehmungen nach sich zieht. Die ruhige Entwicklung wird hierdurch ernstlich gefährdet.

Bedeutsame Fälle von Korruption und anderen strafbaren Handlungen müssen natürlich im Interesse der Reinigung des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens mit unnachsichtlicher Strenge geahndet werden, auch wenn die Vorkommnisse längere Zeit zurückliegen. In vielen Fällen aber sind die Verfehlungen weniger aus gemeinem Eigennutz als vielmehr im Ringen um die nackte Existenz und die Erhaltung der geschäftlichen Betriebe begangen worden. Gegenüber solchen Verfehlungen der Vergangenheit ist eine großzügige Stellungnahme der staatlichen Organe am Platze.

Ich bitte darauf hinzuwirken, daß diese Gesichtspunkte in Ihrem Geschäftsbereich Beachtung finden⁴⁾.

H[Hitler]

3) Schon am 1. 4. 33 hatte RIM Frick in einem Rundschreiben an die obersten Reichsbehörden ausgeführt: „Auch im Reichsdienst mehren sich leider die Fälle, in denen Beamte Beschwerden über ihre Vorgesetzten oder Anzeigen gegen sie unmittelbar beim Minister anbringen, mitunter sogar andere Stellen der Reichsregierung zur Einwirkung auf ihre Ministerien ersuchen.“ Bisher habe er derartige Meldungen unbeachtet gelassen. „In Zukunft werde ich indes Beamte, die entgegen meinem ausdrücklichen Hinweis erneut mit solchen Beschwerden und Anzeigen gegen Vorgesetzte sich unmittelbar an mich wenden oder die gebotene Gehorsamspflicht verletzen, zur Verantwortung ziehen.“ („VB“ vom 2./3. 4.).

4) Der ausgefertigte Erlaß wurde von der Rkei am 2. 6. 33 (s. Kanzleivermerk in R 43 II/1263, Bl. 79) abgesandt. – In einem Rundschreiben des RJM an die Landesjustizverwaltungen vom 2. 6. 33 (in der Anlage: Abschrift des oben abgedr. RK-Erlasses) hieß es: „Besondere Vorsicht ist bei der Bearbeitung der bei Behörden und den hinter der nationalen Regierung stehenden Parteien und Verbänden zahlreich eingehenden Denuntiationen am Platze. Sie beruhen häufig auf persönlichen Gründen. Das soeben verkündete Gesetz zur Abänderung strafrechtlicher Vorschriften vom 26. Mai 1933 (RGBl. I, S. 295) [s. Dok. Nr. 134, P. 7] enthält scharfe Strafvorschriften gegen wissentliche oder leichtfertige falsche Anschuldigungen (§ 164 StGB). Soweit mit solchen Denuntiationen erpresserische Absichten verfolgt werden, wird auch gegebenenfalls wegen Erpressung einzuschreiten sein. Nach Auffassung der Reichsregierung soll bei anonymen Anzeigen mit besonderer Sorgfalt geprüft werden, ob wirklich der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt, bei dem allein ein Einschreiten der Staatsanwaltschaft nach § 160 der Strafprozeßordnung erforderlich ist.“ Von der „Anwendung der polizeilichen Haft soll bei Korruptionsfällen grundsätzlich Abstand genommen werden; soweit eine Verhaftung von Beschuldigten geboten erscheint, soll ausschließlich die Untersuchungshaft nach der Strafprozeßordnung verhängt werden, wenn deren Voraussetzungen vorliegen. Auch die Art und Weise, wie die Untersuchung geführt wird, kann viel zu der erstrebten Beruhigung der Wirtschaft beitragen; sorgsame Auswahl der mit der Strafverfolgung betrauten Beamten sowie rechtzeitige Zuziehung geeigneter Sachverständiger und Anhörung der maßgebenden Zeugen kann manchen Fehlgriff verhindern. Von besonderer Bedeutung ist schließlich, daß jede verfrühte Erörterung von Korruptionsfällen in der Presse und insbesondere die sensationelle Aufmachung gebotener Mitteilungen“ unterbleibt (Abschrift in R 43 II/1263, Bl. 86–88).

Zitierhinweis

Nr. 151 Erlaß des Reichskanzlers an die Reichsstatthalter und den Preußischen Ministerpräsidenten. 31. Mai 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d151>